

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán
Mã thủ tục	3.000577
Số quyết định	936/QĐ-BTC
Cấp thực hiện	Bộ
Loại thủ tục	Loại khác
Lĩnh vực	Chứng khoán
Đối tượng thực hiện	Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền	
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

Bước 1: Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; hoặc công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán gửi hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; hoặc quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán thông qua công ty quản lý quỹ hoặc quỹ đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn gửi hồ sơ đề nghị chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bước 2: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ phận một cửa) tiếp nhận và kiểm tra danh mục hồ sơ. Trường hợp danh mục chưa đầy đủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có văn bản gửi công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng, quỹ đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn khoán nêu rõ nội dung yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty quản lý quỹ; hoặc văn bản chấp thuận cho phép quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, đồng thời gửi Giấy chứng nhận/văn bản chấp thuận đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trường hợp từ chối, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Trường hợp 1: * Đối với cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán		
Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
1) Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;	Phụ lục số 01 - giấy đề nghị.docx	1 bản chính
2) Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc hội đồng thành viên hoặc quyết định của chủ sở hữu thông qua việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài và phương án đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;		1 bản chính
3) Phương án đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, bao gồm nội dung về quốc gia dự kiến đầu tư, mức vốn dự kiến đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tài sản dự kiến đầu tư, hiệu quả đầu tư dự kiến và các thông tin khác;		1 bản chính
4) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việ		1 bản chính

t Nam, không còn nợ thuế với ngân sách nhà nước tính tới thời điểm nộp hồ sơ;		
5) Quy trình nội bộ về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, bao gồm nội dung về cơ chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;		1 bản chính
6) Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật của tổ chức kinh doanh chứng khoán mô tả chi tiết hệ thống truyền lệnh, hệ thống lưu trữ phục vụ cho hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;		1 bản chính
7) Bản sao chứng chỉ quốc tế CFA (Chartered Financial Analyst), hợp đồng lao động, chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính (đối với công ty chứng khoán) hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ (đối với công ty quản lý quỹ) của tối thiểu một (01) nhân viên của tổ chức kinh doanh chứng khoán;		1 bản chính
8) Báo cáo về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng vốn nhà nước (đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán có sở hữu vốn nhà nước) trong năm liền trước năm nộp hồ sơ.		1 bản chính

Trường hợp 2: * Đối với cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
1) Giấy đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;	Phụ lục số 07.docx	1 bản chính
2) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước Việt Nam, không còn nợ thuế với ngân sách nhà nước tính tới thời điểm nộp hồ sơ;		1 bản chính
3) Quy trình nội bộ về nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, bao gồm nội dung về cơ chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, nhận dạng v		1 bản chính

à quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;		
4) Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty quản lý quỹ mô tả chi tiết hệ thống truyền lệnh, hệ thống lưu trữ phục vụ cho hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;		1 bản chính
5) Bản sao chứng chỉ quốc tế CFA (Chartered Financial Analyst), hợp đồng lao động, chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ của tối thiểu một (01) nhân viên của công ty quản lý quỹ.		1 bản chính

Trường hợp 3: * Đối với chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
1) Giấy đề nghị chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;	Phụ lục số 03 - giấy đề nghị chấp thuận cho phép DTGT.docx	1 bản chính
2) Bản sao Điều lệ quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán có quy định về việc đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;		1 bản chính
3) Bản sao Hợp đồng lưu ký nguyên tắc giữa ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát tại Việt Nam của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và tổ chức lưu ký tại nước ngoài;		1 bản chính
4) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán hoặc tài liệu tương đương của tổ chức lưu ký tại nước ngoài;		1 bản chính
5) Bản sao chứng chỉ quốc tế CFA, hợp đồng lao động của tối thiểu một (01) nhân viên điều hành quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán;		1 bản chính
6) Quy trình nội bộ về đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của công ty quản lý quỹ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán, ba		1 bản chính

o gồm nội dung về cơ chế kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;		
7) Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty quản lý quỹ quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán mô tả chi tiết hệ thống truyền lệnh, hệ thống lưu trữ phục vụ cho hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài.		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	30 ngày	10.000.000 VNĐ, 5.000.000 VNĐ, Miễn phí	Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ., 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia., 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
Trực tuyến	30 ngày	10.000.000 VNĐ, 5.000.000 VNĐ, Miễn phí	Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ., 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia., 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
Qua bưu điện	30 ngày	10.000.000 VNĐ, 5.000.000 VNĐ, Miễn phí	Trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ., 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia., 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị định 135/2015/NĐ-CP	135/2015/NĐ-CP
Nghị định 16/2019/NĐ-CP	16/2019/NĐ-CP
Thông tư số 25/2022/TT-BTC ngày 28/4/2022	25
Thông tư 105/2016/TT-BTC	105/2016/TT-BTC
QUY ĐỊNH MỨC THU, MIỄN MỘT SỐ KHOẢN PHÍ, LỆ PHÍ NHẪM HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN.	64/2025/TT-BTC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ tài chính

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

* Đối với cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

1) Có lỗi trong 03 năm liên tục liền trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán và không có ý kiến ngoại trừ trọng yếu theo quy định của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán độc lập được Bộ Tài chính chấp thuận và công bố theo quy định về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

2) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không có nợ thuế đối với ngân sách nhà nước;

3) Có quy trình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

4) Tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành về vốn, các chỉ tiêu an toàn tài chính, giới hạn đầu tư của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm.

* Đối với cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài cho công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán:

1) Có lỗi trong 03 năm liên tục liền trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài được thể hiện trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán và không có ý kiến ngoại trừ trọng yếu theo quy định của Bộ Tài chính. Báo cáo tài chính phải được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán độc lập do Bộ Tài chính chấp thuận và công bố theo quy định về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng;

2) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước, không có nợ thuế với ngân sách nhà nước;

3) Có quy định nội bộ về quản lý hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, trong đó có nội dung về nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

4) Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành về các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của tổ chức nhận ủy thác.

* Đối với chấp thuận cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài đối với quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán:

1) Điều lệ của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán có quy định cho phép đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

2) Công ty quản lý quỹ thực hiện việc quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán đầu tư gián tiếp ra nước ngoài có quy trình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài; đáp ứng các chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của Bộ Tài chính;

Trường hợp công ty đầu tư chứng khoán tự quản lý vốn thực hiện đầu tư gián tiếp ra nước ngoài, thì phải đáp ứng quy định:

- Có quy trình nội bộ, cơ chế kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nhận dạng và quản trị rủi ro liên quan đến hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

- Tuân thủ quy định hiện hành của pháp luật chuyên ngành về vốn, các chỉ tiêu an toàn tài chính, giới hạn đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán;

3) Tài sản đầu tư ở nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán phải được lưu ký tại một tổ chức được cấp phép hoạt động lưu ký theo quy định pháp luật nước ngoài và đã ký hợp đồng lưu ký với ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát tại Việt Nam của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Văn bản chấp thuận cho phép quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Mã: 000.00.00.G12-KQ.6722

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

Mã: TP-KQ.0001111

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài;

Mã: 000.00.00.G12-KQ.3322

văn bản từ chối và nêu rõ lý do.

Mã: 000.00.00.G12-KQ8822

TỪ KHÓA

MÔ TẢ